C1L3 - Activité : délégation des États-Unis d'Amérique

COMMENT LIRE VOTRE FICHE

– « Ce que votre pays a fait » : des faits réels et datés, avec leur source. Vous pouvez les citer en plénière.
– « Votre texte » : un extrait du texte que votre pays a porté. Vous seuls l'avez sous les yeux : citez-le mot pour mot.
– « Ce que vous défendez » : la position de votre délégation sur chacune des quatre clauses. Elle est construite à partir des textes cités, mais **simplifiée pour le jeu** : un vrai diplomate nuancerait. Vous n'avez pas le droit de la contredire ; vous avez le droit de la formuler différemment.
– « Vos lignes rouges, vos marges » : ce que vous ne pouvez pas signer, et ce que vous pouvez céder pour obtenir un accord. **Une négociation réussie, c'est un texte que les trois délégations peuvent signer sans franchir leurs lignes rouges.**

Vous représentez les États-Unis — 5 délégués : un pour chacune des clauses A à D, et un délégué sans clause, qui est votre chef de délégation. Décidez ensemble de ce que vous lui confiez pendant les comités : faire le lien entre vous, mener une négociation secrète avec une autre délégation, aider l'un de vous dans son comité.

Ce que votre pays a fait

Date	Fait	Source
21 mars 2024	Les États-Unis présentent à l'Assemblée générale la **résolution 78/265** sur des systèmes d'IA « sûrs, sécurisés et dignes de confiance » : c'est la première résolution de l'ONU sur l'IA, adoptée **sans vote**. Elle insiste sur les droits humains, la sécurité des systèmes et le rôle du secteur privé.	A/RES/78/265
5 septembre 2024	Les États-Unis **signent**, à Vilnius, la Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur l'IA, premier traité international sur le sujet. Ils ne l'ont pas **ratifiée** : la signature ne les oblige pas.	Conseil de l'Europe, STCE n° 225
23 janvier 2025	Le président signe le décret (*Executive Order*) 14179, « Lever les obstacles au leadership américain en matière d'intelligence artificielle » : il abroge le décret de 2023 qui encadrait l'IA et fait de la **domination mondiale** des États-Unis dans l'IA l'objectif de la politique fédérale.	*Federal Register*, 31 janvier 2025
11 février 2025	Au Sommet pour l'action sur l'IA à Paris, les États-Unis **refusent de signer** la déclaration finale, pourtant signée par une soixantaine d'États dont la Chine. Le vice-président dénonce une « régulation excessive » qui étoufferait l'innovation.	déclaration de Paris, liste des signataires ; presse
juillet 2025	La Maison-Blanche publie *America's AI Action Plan – Winning the Race* : accélérer l'innovation en levant les règles, construire les infrastructures (centres de données, énergie, puces), **exporter la technologie américaine** vers les alliés.	Maison-Blanche, juillet 2025
11 décembre 2025	Un nouveau décret vise à faire tomber les lois des **États fédérés** jugées trop contraignantes pour l'IA : la régulation ne doit pas freiner les entreprises, même à l'intérieur du pays.	*Fact sheet* de la Maison-Blanche, décembre 2025
février 2026	Les États-Unis signent la déclaration du sommet de New Delhi sur l'IA, texte **volontaire et non contraignant**.	presse, février 2026

Votre texte

Résolution 78/265 de l'Assemblée générale, 21 mars 2024, « Saisir les possibilités offertes par des systèmes d'intelligence artificielle sûrs, sécurisés et dignes de confiance pour le développement durable » *(présentée par les États-Unis, adoptée sans vote)*
L'Assemblée générale, *Réaffirmant* le droit international, en particulier la Charte des Nations Unies, et rappelant la Déclaration universelle des droits de l'homme, […] *Considérant également* que, conçus, mis au point, mis en service ou utilisés à mauvais escient ou avec l'intention de nuire, par exemple sans les garanties voulues ou d'une manière incompatible avec le droit international, les systèmes d'intelligence artificielle présentent des risques […], 5. *Souligne* qu'il faut respecter, protéger et promouvoir les droits humains et les libertés fondamentales tout au long du cycle de vie des systèmes d'intelligence artificielle, *demande* à tous les États Membres et, le cas échéant, aux autres parties prenantes de s'abstenir ou de cesser de se servir des systèmes d'intelligence artificielle qu'il est impossible d'utiliser dans le respect du droit international des droits humains ou qui présentent des risques excessifs pour l'exercice des droits humains […] ; 6. *Encourage* tous les États Membres, selon qu'il conviendra en fonction de la situation et des priorités nationales, […] à promouvoir de manière inclusive et équitable des systèmes d'intelligence artificielle sûrs, sécurisés et dignes de confiance […], notamment : […] g) en encourageant le développement et l'application d'outils techniques, de normes ou de pratiques […], y compris des mécanismes fiables d'authentification et de provenance des contenus – tels que le tatouage numérique ou l'étiquetage à chaque fois qu'il sera utile compte tenu des possibilités techniques, qui permettent aux utilisateurs de repérer les manipulations de l'information et de distinguer ou de déterminer l'origine des contenus numériques authentiques et les contenus numériques générés ou manipulés par l'intelligence artificielle […] ;

Ce que vous défendez

Clause	Votre position	Votre argument, et le texte qui l'appuie
A. Contenus générés	Signaler les contenus générés par l'IA est une **bonne pratique à encourager**, pas une obligation internationale.	Résolution 78/265, § 6 g : « le tatouage numérique ou l'étiquetage à chaque fois qu'il sera utile compte tenu des possibilités techniques ». Les techniques changent trop vite pour être figées dans un texte.
B. Usages interdits	**Aucune liste mondiale d'interdictions.** Chaque État décide chez lui. Vous acceptez de condamner les usages contraires aux droits humains.	Charte, art. 2 § 7 : compétence nationale. Résolution 78/265, § 5 : s'abstenir des systèmes « impossible[s] à utiliser dans le respect du droit international des droits humains », formule que votre pays a écrite.
C. Pays en développement	Coopérer, oui : par des **partenariats** et l'accès aux technologies américaines. **Aucun transfert obligatoire**, et la propriété intellectuelle est protégée.	Résolution 78/265, § 4 a : transferts de technologie « selon des modalités arrêtées d'un commun accord » ; § 6 i : garanties de la propriété intellectuelle. *AI Action Plan* : exporter la technologie américaine.
D. Qui gouverne	**Ni nouvel organe, ni traité.** Les forums existants suffisent : groupe scientifique et dialogue de l'ONU, sommets. Vous vous opposez à toute organisation qui prétendrait réglementer l'IA à la place des États.	Résolution 78/265, § 8 : « poursuivre le débat » ; gouvernance « souple, adaptable ». Votre pays n'a signé ni la déclaration de Paris ni rejoint l'organisation créée par la Chine en 2026.

Vos lignes rouges, vos marges

- **Vous ne signez pas** : un paragraphe qui *exige* ou *décide* quelque chose des États ; une interdiction mondiale d'une technologie ; un transfert de technologie obligatoire ; la création d'une organisation qui réglementerait l'IA.
- **Vous pouvez céder** : l'étiquetage « encouragé » ; une mention forte des droits humains et de la lutte contre les manipulations de l'information (c'est dans votre propre résolution) ; un rapport demandé au Secrétaire général ; la reconnaissance du « rôle important » de l'ONU, à condition qu'il reste de coordination.

Pour préparer

1. Dans la résolution 78/265 (votre texte, ci-dessus), relevez les verbes qui ouvrent les paragraphes numérotés, puis trois formules que vous pourrez reprendre mot pour mot dans vos clauses.
2. Que répondrez-vous à la Chine si elle demande la fin des restrictions à l'exportation des puces ? Quel article de la Charte protège votre droit de décider de vos exportations ?
3. Que répondrez-vous à la France si elle propose un traité contraignant ? Quel article de la Convention de Vienne vous protège tant que vous ne ratifiez pas ?